



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายเห็นสมควรประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวบรรลุเป้าหมายในการมีกฎหมายเพียงพอที่จำเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ เพื่อไม่ให้เป็นการแก่ประชาชน พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ ลดความซ้ำซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมาย เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจนต้องกระทำตามแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งจะต้องมีการประกาศการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

๑. การรับฟังความคิดเห็น

๑.๑ กฎหมายที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ได้แก่

- (๑) กฎกระทรวง จำนวน ๑๒ ฉบับ
- (๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๖๐ ฉบับ
- (๓) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน ๓๓ ฉบับ
- (๔) คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน ๕ ฉบับ
- (๕) ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน ๕ ฉบับ
- (๖) คำสั่งคณะกรรมการอาหาร จำนวน ๔ ฉบับ

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามคิวอาร์โค้ดท้ายประกาศนี้

๑.๒ ผู้เกี่ยวข้องที่จะทำการรับฟังความคิดเห็น

- (๑) เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- (๒) เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- (๓) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข เช่น กรมอนามัย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค

(๔) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐอื่น ๆ เช่น สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมศุลกากร กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(๕) มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน

(๖) ผู้ประกอบการด้านอาหาร และสมาคมผู้ประกอบการด้านอาหาร เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมอาหารเสริมสุขภาพ

(๗) มูลนิธิหรือองค์กรเพื่อผู้บริโภค เช่น สภาองค์กรของผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

(๘) ประชาชนทั่วไป

๑.๓ วิธีการรับฟังความคิดเห็น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมสำหรับผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม โดยวิธีการดังต่อไปนี้

(๑) แบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็น ผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย <http://www.law.go.th> ในหัวข้อ “การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒”

(๒) แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่อยู่เว็บไซต์ <https://food.fda.moph.go.th/> และเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา <https://www.fda.moph.go.th/>

๑.๔ ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑.๕ รอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

การประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งนี้ เป็นการประเมินผลจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งครบรอบตามระยะเวลาที่กำหนด คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒. ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น

๒.๑ วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า และการจำหน่ายอาหาร ทั้งในส่วนของการอนุญาตสถานที่ หน้าที่ของผู้รับอนุญาต การขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร การขอรับเลขสารบบอาหาร การโฆษณาอาหาร อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งบทลงโทษในกรณีที่ฝ่าฝืนกฎหมาย อันจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอาหาร ให้ได้รับอาหารที่มีคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย

๒.๒ มาตรการสำคัญของกฎหมายที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดกลไกที่เป็นมาตรการสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมและกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหาร โดยสรุปดังนี้

๒.๒.๑ กำหนดอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการอาหาร ในการออกประกาศต่าง ๆ เช่น กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุและการใช้ภาชนะบรรจุ กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตอาหารและการเก็บรักษาอาหาร

๒.๒.๒ กำหนดให้มีคณะกรรมการอาหาร ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติและระยะเวลา การดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ความเห็นแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข หรือผู้อนุญาต ในเรื่องการออกประกาศ การวินิจฉัยอุทธรณ์กรณีที่ไม่ได้อนุญาต การเพิกถอน ทะเบียนตำรับอาหาร การดำเนินการกับของกลางที่ผิดกฎหมาย และการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

๒.๒.๓ กำหนดให้มีระบบการขออนุญาตในการผลิตอาหาร หรือนำเข้าอาหาร การขึ้น ทะเบียนตำรับอาหาร และการโฆษณาอาหาร รวมทั้งการกำหนดหน้าที่ของผู้อนุญาต

๒.๒.๔ กำหนดลักษณะของอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือจำหน่าย รวมทั้ง อำนาจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการดำเนินการ เพื่อการควบคุมอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และปราศจากอันตรายแก่ผู้บริโภค

๒.๒.๕ กำหนดอำนาจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

๒.๒.๖ กำหนดอำนาจของผู้อนุญาตโดยคำแนะนำของคณะกรรมการอาหารในการพักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งการแจ้งคำสั่งและสิทธิการอุทธรณ์คำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

๒.๒.๗ กำหนดอำนาจในการสั่งให้ระงับการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

๒.๒.๘ บทกำหนดโทษ เป็นโทษทางอาญา เช่น การเปรียบเทียบปรับ การจำคุก

๒.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะประชาชนจะได้รับจากการมีกฎหมาย

การมีพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จะส่งผลให้เกิดการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ อาหารตลอดห่วงโซ่ที่มีประสิทธิภาพ ครบวงจร ประชาชนได้รับอาหารที่มีคุณภาพหรือมาตรฐาน มีความปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานระดับสากล ลดอุปสรรคในการค้าระหว่าง ประเทศ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

๒.๔ ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย สถิติการดำเนินคดีและการลงโทษตามกฎหมาย

๒.๔.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ คือ กฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารที่ใช้อยู่ในขณะนั้น มีบทบัญญัติที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและ ยังไม่มีบทบัญญัติคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคที่รัดกุมเพียงพอ จึงสมควรปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และนับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒ เป็นต้นมา ซึ่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีผลใช้บังคับ มีปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้

๑. สถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน กล่าวคือ สถานที่ผลิตอาหารที่มีการใช้ เครื่องจักรกำลังรวมน้อยกว่า ๕๐ แรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่า ๕๐ คน ไม่ต้องมาขึ้นใบอนุญาต จึงมีข้อจำกัด ในการดำเนินการ คือ กรณีสถานที่ผลิตไม่เหมาะสม ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น ออกคำสั่งให้ดัดแปลงแก้ไข หรือยกเลิกเลขสถานที่ผลิตได้ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

๒. อาหารซึ่งรัฐมนตรีกำหนดให้ต้องมาขึ้นทะเบียนตำรับอาหารตาม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีเพียงกลุ่มเดียว คือ อาหารควบคุมเฉพาะ ยังไม่มีมาตรการเฉพาะ ที่ดำเนินการกับอาหารกลุ่มอื่น

๓. ค่าใช้จ่ายในการประเมินเอกสารทางวิชาการ ยังไม่มีมาตรการที่กำหนด ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นการเฉพาะให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประเมิน เอกสารทางวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ

๔. การโฆษณาอาหาร ไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดข้อความที่ห้ามโฆษณา ทำให้ ควบคุมการโฆษณาได้อย่างมีข้อจำกัด ประกอบกับปัจจุบันประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่ม

มากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพมีการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูง การโฆษณาคุณภาพ สรรพคุณ คุณสมบัติจึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดึงดูดผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น พบโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมายมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด และมีการกระทำความผิดซ้ำ

๕. การตรวจสอบอาหารนำเข้า ยังไม่มีมาตรการกำหนดให้นำอาหารมาผ่านด่านตรวจสอบอาหาร จึงเกิดปัญหาการลักลอบการนำเข้าสินค้าจำนวนมาก

๖. บทบัญญัติเกี่ยวกับอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังไม่มีบทลงโทษกับอาหารเสื่อมคุณภาพ หรืออาหารที่หมดอายุตามที่แสดงไว้ในฉลากเป็นการเฉพาะ

๗. ยังไม่มีมาตรการกำหนดให้อำนาจรัฐสั่งเรียกคืนอาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค (Recall) ต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการเก็บอาหาร

๘. สินค้าที่ยืดหรืออายุัด ยังไม่มีมาตรการจัดการกับสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือไม่ปลอดภัยสำหรับการบริโภคที่ครอบคลุมและชัดเจนในทางปฏิบัติ

๙. บทบัญญัติเกี่ยวกับการผลิตเพื่อการส่งออก มีการยกเว้นให้เฉพาะอาหารควบคุมเฉพาะ โดยได้รับยกเว้นเรื่องคุณภาพหรือมาตรฐาน แต่อาหารอื่นยังไม่ได้รับการยกเว้น

๑๐. บทกำหนดโทษยังไม่ครอบคลุมกับสถานการณ์หรือความผิด ทำให้ผู้ประกอบการยังไม่ตระหนักในการปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๑๑. อัตราค่าธรรมเนียม ยังไม่สอดคล้องกับค่าเงินในปัจจุบัน เนื่องจากพระราชบัญญัติออกในปี ๒๕๒๒ ประกอบกับผู้ประกอบการมีการยื่นขออนุญาตเกินความจำเป็น โดยยังไม่มีแผนการผลิต เนื่องจากการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

๒.๔.๒ สถิติการดำเนินคดีและการลงโทษตามกฎหมาย

จากการดำเนินคดีและการลงโทษตามพระราชบัญญัติอาหาร ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มีการดำเนินคดีและการลงโทษ ดังนี้

๑. คดีที่ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน จำนวน ๕๙๔ คดี
๒. คดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน ๑๗,๙๒๖ คดี
๓. คำสั่งเกี่ยวกับการพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาต จำนวน ๒๐ ฉบับ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวบรวมไว้ที่คิวอาร์โค้ด



พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง